آخذ بكتاب الله.

فإن لم أجد، فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فإن لم أجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،

أخذت بقول الصحابة ، آخذ بقول من شئت منهم، وأدع من شئت منهم، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم.

فإذا ما انتهى الأمر – أو جاء – إلى إبراهيم، وابن الشعبي، وابن سيرين، والحسن.، فقوم : اجتهدوا، فأجتهد كما اجتهدوا.

ونقل أبو زهرة عن ابن عبد البر في الانتقاء مثله.

كما جاء في المناقب للمكي ما نصه:

كلام أبي حنيفة: أخذ بالثقة، وفرار من القبح، والنظر في معاملات الناس، وما استقاموا عليه وصلحت عليه أمورهم، يمضي الأمور على القياس.

فإذا قبح القياس يمضيها على الاستحسان ما دام يمضي له..

فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل المسلمون به.

وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد اجمع عليه.. ثم يقيس عليه ما دم القياس سائغاً.

ثم يرجع إلى الاستحسان أيهما كان أوفق رجع إليه

قال سهل : هذا علم أبي حنيفة رحمه الله.

وجاء في المناقب أيضاً :

أن أبا حنيفة كان شديد الفحص عن الناسخ من الحديث والمنسوخ.

فيعمل بالحديث إذا ثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه، وكان عارفاً بحديث أهل الكوفة، شديد الاتباع لما كان عليه الناس ببلده.

يقول أبو زهرة بعد إيراد هذا النصوص الثلاثة ما خلاصته: